國際公法主題整理：海洋法與太空法

> 整理範圍：110-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：海洋法公約爭端解決、海域執法、大陸礁層、國際海洋法法庭、太空法
> 題數：5 題

壹、海洋法公約爭端解決

一、海洋法公約之強制爭端解決（114年第6題）

關於聯合國海洋法公約之解釋與適用爭端，下列敘述何者正確？

(A) 涉及訴訟時，爭端締約國僅得選擇由國際海洋法法庭解決相關爭端
(B) 涉及調解時，爭端締約國僅得從調解員名單中指定人選進行調解
(C) 締約國得以書面聲明就海域劃界事項不接受強制爭端解決程序
(D) 沿海國有義務將專屬經濟區內生物資源主權權利事項交付強制爭端解決程序

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	爭端締約國**不限於**選擇國際海洋法法庭。依公約§287，締約國得選擇：ITLOS、ICJ、仲裁法庭或特別仲裁法庭。
(B)	✗ 錯誤	調解人選**不限於**調解員名單中之人選。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依公約§298，締約國得以書面聲明，就**海域劃界、軍事活動、安理會行使職權**等事項，**排除**強制爭端解決程序之適用。
(D)	✗ 錯誤	專屬經濟區內生物資源之主權權利事項，屬於§297(3)之**排除事項**，沿海國無義務交付強制爭端解決。

二、國際海洋法法庭（112年第10題）

關於國際海洋法法庭，下列敘述何者正確？

(A) 法庭管轄權不包括國家以外的實體
(B) 法庭管轄權不包括聯合國海洋法公約以外其他協定所生之爭端
(C) 法庭得為防止嚴重損害海洋環境，規定具有拘束力之臨時措施
(D) 法庭得依職權裁定締約國應迅速釋放被扣留之船舶與船員，無待爭端方之提出

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	ITLOS之管轄權**包括國家以外之實體**（如國際海底管理局、自然人及法人等在海底採礦分庭之案件）。
(B)	✗ 錯誤	ITLOS之管轄權**包括**海洋法公約以外、依其他協定所提之爭端（§288(2)）。
(C)	☑ 正確（本題答案）	ITLOS得規定具有**拘束力之臨時措施**（provisional measures），以防止嚴重損害海洋環境（§290）。
(D)	✗ 錯誤	迅速釋放之裁定須經**爭端方提出申請**（§292），法庭不得依職權裁定。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 海洋法公約爭端解決機制：
>
> - 可選擇：ITLOS、ICJ、仲裁法庭、特別仲裁法庭
> - 得以書面聲明**排除**：海域劃界、軍事活動等
> - ITLOS **臨時措施**具拘束力
> - 管轄範圍含國家以外實體與其他協定之爭端

貳、海域執法

一、海域執法規則（113年第62題）

關於海域執法，下列敘述何者錯誤？

(A) 除非條約另有約定，否則一國海巡船舶不得於公海對他國船舶之毒品運送行為進行登檢
(B) B國籍船舶與C國籍船舶在A國鄰接區內準備共同走私毒品至D國，A國對該二船不得行使管轄權
(C) 發動緊追之政府船舶，如不在被緊追之外國船舶目視範圍內，即不得發動緊追
(D) 用於航行之國際海峽沿海國，有權制定與執行該海峽分道航行之規則

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	公海上原則上適用**船旗國管轄**，除條約另有約定，一國不得對他國船舶進行登檢。毒品運送不屬公約§110規定之當然登檢事由。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	A國對其**鄰接區**（contiguous zone）內之外國船舶，得行使管轄權以防止違反其海關、財政、移民或衛生法規之行為。走私毒品涉及海關事項，A國**得行使管轄權**。
(C)	☑ 正確	依公約§111，發動緊追之政府船舶，須在被追船舶之**目視或聽覺範圍內**，始得發動緊追（hot pursuit）。
(D)	☑ 正確	國際海峽沿海國有權**制定與執行**分道航行制度之規則。

參、大陸礁層

一、大陸礁層之權利（112年第7題）

關於沿海國依聯合國海洋法公約對大陸礁層得主張之權利，下列敘述何者正確？

(A) 即使事實延伸超過200浬，沿海國仍僅得主張不超過200浬之大陸礁層權利
(B) 所有締約國主張之大陸礁層，均須經大陸礁層界限委員會審查核定後始生拘束力
(C) 沿海國向國際海床管理局繳付開發大陸礁層之費用，得選擇以金錢或實物方式繳納
(D) 內陸國因事實上沒有大陸礁層，所以無權享有或分配大陸礁層開發所獲取之惠益

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	大陸礁層之外部界限**得超過200浬**，最遠可達350浬或2500公尺等深線外100浬（§76）。
(B)	✗ 錯誤	**200浬以內**之大陸礁層無須經委員會審查，僅**超過200浬**部分須提交大陸礁層界限委員會。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依§82，沿海國開發200浬以外之大陸礁層，須向國際海床管理局繳付費用，得以**金錢或實物**方式繳納。
(D)	✗ 錯誤	內陸國**有權**分享大陸礁層開發之惠益（§82之分配規定）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 海洋法重要規則：
>
> - **大陸礁層**：最遠可達350浬；200浬以內不需委員會審查
> - **鄰接區**：24浬內，沿海國得行使海關、財政等管轄
> - **緊追權**：須在目視/聽覺範圍內發動
> - **公海**：船旗國管轄為原則；登檢有法定事由限制
> - 開發費用：得以金錢或實物繳納；內陸國亦有分享權

肆、國際太空法

一、國際太空法原則（114年第5題）

關於國際太空法原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 依據月球條約，月球屬於人類共同遺產
(B) 月球條約關於月球之條款，亦適用於太陽系內地球以外之其他星體
(C) 依據外太空條約，一國不論是為本國或他國從事發射活動，發射國均須對所造成其他國家之損害負責
(D) 拯救條約之締約國對墜落其領土境內具危險性之太空客體，應與發射國共同行使搜救之指揮監督權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依月球條約§11，月球及其自然資源屬於**人類共同遺產**（common heritage of mankind）。
(B)	☑ 正確	月球條約之規定**亦適用於**太陽系內地球以外之其他星體（§1）。
(C)	☑ 正確	依外太空條約§7，不論為本國或他國從事發射活動，**發射國**均須對所造成他國之損害負責。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	依拯救條約，對墜落之具危險性太空客體，指揮監督權在**發射國**，締約國應配合但**非共同行使**搜救之指揮監督權。

[!NOTE]
重點整理
國際太空法要點：

- **月球條約**：月球為人類共同遺產；適用於太陽系其他星體
- **外太空條約**：發射國負損害賠償責任
- **拯救條約**：指揮監督權在發射國
- 月球及外太空**不得國家占有**